

외자계약일반조건

제정 1981.06.12 조달청훈령 제506호(시행일 1981. 6.12)
개정 1984.05.01 조달청훈령 제593호(시행일 1984. 5. 1)
1989.12.27 조달청훈령 제745호(시행일 1990. 1. 1)
1997.03.27 조달청훈령 제962호(시행일 1997. 4. 1)
1999.12.30 조달청훈령 제1098호(시행일 2000. 2. 1)
2001.05.31 조달청훈령 제1153호(시행일 2001. 5.31)
2005.12.22 조달청훈령 제1348호(시행일 2005.12.22)
2009.06.23 조달청훈령 제1459호(시행일 2009. 6.23)
2009.08.21 조달청훈령 제1467호(시행일 2009. 8.24)
2012.08.23 조달청훈령 제1560호(시행일 2012. 8.25)
2012.10.22 조달청훈령 제1580호(시행일 2012.10.22.)
2016.07.22 조달청훈령 제1748호(시행일 2016. 9. 1)
2018.09.07. 조달청훈령 제1845호(시행일 2018.9.10.)
2023.06.29. 조달청훈령 제2114호(시행일 2023. 7.1.)
[2025.12.02. 조달청훈령 제2301호\(시행일 2025.12.8.\)](#)

제1조(적용범위)

Article 1(SCOPE)

이 외자계약에 관한 일반조건은 대한민국 조달청에서 구매하는 물품 및 용역의 조달에 대해서 적용한다.

General Provisions for Foreign Contract ("GP") shall apply to the procurement of Goods and/or services to be purchased by the Public Procurement Service, Government of the Republic of Korea.

제2조(정의)

Article 2(DEFINITIONS AND MEANING)

이 조건에서 사용하는 용어와 약어의 정의는 다음과 같다.

The following terms and abbreviations used herein shall have the meanings as set forth below;

- 1, "월"이란 달력의 월을 의미한다.

1. "Month" means calendar month.
2. 단수의 의미를 내포하는 단어는 문맥상 복수의 의미를 포함하고 복수를 의미하는 단어도 문맥상 단수의 의미를 포함한다.
2. Word importing the singular meaning suggests that the context includes the plural meaning and vice versa.
3. 이 조건에서 정한 용어 정의를 제외하고는 외자 입찰유의서에서 정하는 바를 적용한다.
3. Terms not otherwise defined herein shall have the meanings ascribed to the Instructions to Bidders for Foreign Contract ("ITB").

제3조(문서의 사용어)

Article 3(LANGUAGE OF DOCUMENTS)

이 계약일반조건에 의한 계약과 관련된 입찰서를 비롯, 운송서류, 선적통보, 표시, 도면, 물품취급 및 사용설명서, 입찰보증금, 계약보증금, 서신, 전보 등 모든 서류는 조달청이 별도로 허용하지 않는 한 한국어나 영어로 작성하여야 한다. 병행 사용하여 두 언어의 해석이 상충될때는 한국어가 우선한다. 다른 언어로 쓰여진 인쇄물은 동일한 내용의 한국어나 영어로 번역된 인쇄물을 함께 제출해야 하며 이 경우에는 한국어나 영어 번역물이 우선한다.

All documents such as bids, transport documents, shipping advices, markings, drawings, instruction manuals, bid bonds, performance bonds, letters, telexes, facsimiles, etc., in connection with the contract under the GP shall be made in Korean and/or English unless otherwise authorized by PPS.

In case where any conflict arises as to the interpretation of these two versions, the Korean version shall prevail.

Other printed literature furnished by the Bidder may be written in another language provided that it is accompanied by a Korean and/or English translation of its pertinent passages, in which case, for the purposes of interpretation of the bid, the Korean and/or English translation shall govern.

제4조(기간의 계산)

Article 4(COMPUTATION OF TIME)

기간을 일수로 명시한 경우는 토요일, 일요일 그리고 공휴일을 포함한다. 그러나 만료일이 토요일, 일요일 또는 공휴일에 해당하는 경우, 만료일은 다음 영업일까지 연장된다.

The number of days means calendar days including Saturdays, Sundays and holidays. However, in the case where the expiry date falls on a Saturday, Sunday or holiday, the expiry date shall be extended to the following business day.

제5조(계약서류와 적용 우선순위)

Article 5(CONTRACT DOCUMENTS AND GOVERNING PRIORITY)

- ① 계약서류는 계약서, 입찰서류, 견적서, 입찰공고서, 제안요청서, 외자입찰유의서, 외자 계약일반조건으로 구성된다.
- ① Contract documents shall consist of contract form, bid documents, final quotation, bid announcement, request for proposal, the ITB and the GP.
- ② 계약상의 내용이 서로 상반될 때 그 적용 우선순위는 다음 각호의 순서로 한다.
1. 계약서
 2. 입찰서류 또는 견적서
 3. 입찰공고서 또는 제안요청서,
 4. 외자입찰유의서
 5. 외자계약일반조건
- ② In the event of conflict between stipulations in the contract, the governing priority shall be;
1. Contract Form
 2. Bid Documents or Final Quotation,
 3. Bid Announcement, or Request for Proposal
 4. ITB
 5. GP, in the order as stated.

제6조(계약보증금)

Article 6(PERFORMANCE BOND)

- ① 국외입찰자 또는 국외공급자가 계약보증금을 납부하는 경우, 국외입찰자 또는 국외공급자는 계약체결 이전까지 취소불능신용장, 현금, 보증수표 또는 은행보증서의 형태로 계약금액의 10% 이상에 해당하는 금액의 계약보증금을 조달청을 수취인으로 하여 신용장 통지은행에 납부하여야 한다. 다만 조달청은 국외입찰자 또는 국외공급자로 하여금 조달청이 정하는 바에 따라 계약보증금을 계약체결 후에 납부하게 할 수 있다. 계약보증금은 신용장상의 최종선적일(선적일이 연장된 경우는 그 연장된 선적일)로부터 3개월간 유효하여야 한다. 동 계약보증금은 조달청이 입찰자 또는 공급자가 계약조건대로 계약을 이행하지 아니하였다는 내용의 문서를 첨부하여 수령증을 제시하면 계약서상의 통화로 지급될 수 있어야 한다.
- ① In the case where deposit of the performance bond is a must, the overseas Bidder or overseas Supplier shall pay a performance bond through the advising bank of the letter of credit, before execution of contract, in the form of irrevocable clean credit, cash, certified check or bank guarantee, in favor of PPS in the amount not less than ten percents(10%) of the contract value. However, the performance bond payment can

be **paid** after execution of contract upon permission by PPS.

The performance bond shall be valid three(3) months after the latest shipping date or any extension thereof, payable in the currencies of the contract and available for payment against PPS's certificate stating that the Bidder and/or the Supplier has failed to comply with terms and conditions of the contract.

② 국내입찰자가 계약보증금을 **납부**하는 경우, 국내입찰자는 계약금액의 10%이상에 해당하는 계약보증금을 계약체결 이전에 한국 원화로 **지급**될 수 있는 현금(채신관서나 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행한 자기앞수표 포함)이나, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조 제2항에 규정된 **보증서등으로** 조달청에 **납부**하여야 하며, 국외공급자가 제1항에 따른 계약보증금을 납부하지 아니한 때에는 입찰자는 위 계약보증금 납부에 대하여 연대책임을 진다.

② In the case where a performance bond is **paid** by a domestic Bidder; the domestic Bidder shall **pay** a performance bond in favor of PPS, before the conclusion of a contract, in the amount not less than ten percents(10%) of the contract value, in the form of cash (including check issued by the Post Office or a financial institution subject to the Banking Act), or a guarantee specified in Article 37② of the Enforcement Decree of the Act on Contracts to which the State is a Party, payable in Korean Won, and the Bidder shall jointly take responsibility for **paying** the performance bond in the case where the overseas Supplier under clause ① fails to **pay** the performance bond.

③ 계약보증금은 계약이 만족스럽게 이행된 후 또는 유효기간이 완료되었거나 양자 중 먼저 도래하는 경우에 조달청의 지시에 의해서 **반환**된다.

③ Performance bond shall be **returned** upon instructions of PPS after satisfactory completion of the contract, or on its expiry date, whichever comes first.

④ 낙찰자와 공급자는 계약보증금을 나누어 **납부**할 수 있다.

④ Successful Bidder and Suppliers can jointly **pay** the performance bond.

⑤ 미화 4만 달러 이하의 계약일 경우, 조달청은 계약보증금 **납부**를 면제할 수 있다.

⑤ In the case where the contract amount is US\$40,000(forty thousand dollars) or less, PPS may exempt the Contracting Party from the obligation to **pay** a performance bond.

⑥ <삭제> (2023. 7. 1.)

⑥ <삭제> (2023. 7. 1.)

제7조(일반 규격)

Article 7(GENERAL SPECIFICATIONS)

① 계약에 의하여 공급되는 모든 물품은 계약상 명시된 규격명세에 맞아야 하고, 중고가 아닌 신품으로써 표준생산물이어야 하고, 당초 목적에 모든 면에서 맞아야 하며,

자국 내에서 해당제작자가 통상 공급하는 물품과 동등하거나 그 이상의 성능을 가진 최신형이어야 한다.

① All Goods furnished under the contract shall be in compliance with the specifications stipulated in the contract, and shall be new and unused standard products, suitable in all respects for the services intended, manufacturer's most modern design, and equivalent or superior in all respects to products regularly supplied to the domestic trade by the manufacturer.

② 공급되는 예비부속품은 원래의 부속품과 동일해야 한다. 계약상 규격이 적절하게 명시되어 있지 않은 부분품에 대하여는 선량한 상관례에 따라야 하고 정상제품이어야 하며, 원형에 맞고 결함이 없어야 한다.

② Spare parts furnished shall be identical to original parts. Points not adequately described by the contract specifications shall be in accordance with the best commercial practices, and shall be sound, true to patterns, and free from injurious defects.

③ 장비를 완성하는데 필요한 구성품은 계약규격에 명시 여부를 떠나서 계약금액 이상의 추가비용 없이 공급되어야 한다. 계약서에 별도로 명시한 것을 제외하고 조달청의 승인없이 초과공급을 한 경우에는 초과분에 대한 대금은 지급되지 않는다.

③ All fittings necessary to complete the equipment shall be furnished by the Contracting Party at no additional charge beyond the price specified in the contract, whether or not mentioned in the contract specifications. Except when otherwise provided in the contract, no payment for extras shall be made unless such extras and price thereof have been authorized by PPS.

제8조(보증)

Article 8(WARRANTY)

① 계약상대자는 정부가 검정을 실시하였거나 검정후 물품을 인수하였다 할지라도 계약에 따라 공급되는 물품이 계약조건을 충족시키며 그 재료나 제작기술에 결함이 없음을 보증하여야 한다.

① The Contracting Party shall guarantee that, at the time of delivery, the Goods supplied under the contract will be free from any defects in material or workmanship and conform to the requirements of the contract notwithstanding the fact that the Government may have inspected and/or accepted the Goods.

② 하자보증기간은 계약서 및 입찰설명서에 따르며, 별도로 명시되어 있지 않은 경우의 하자보증기간은 1년으로 한다.

② The warranty period shall be governed by the contract and the Bid Invitation, and this guarantee shall be valid one year, unless otherwise provided for in other terms and conditions.

③ 계약서 또는 입찰설명서에서 하자보수보증금을 납부하도록 하는 경우 계약상대자는 납품검사 완료일까지 계약금액의 100분의 3이상에 해당하는 하자보수보증금을 수요기관에 납부하여야 한다. 이 경우 하자보수보증금의 보증기간 개시일은 납품검사 완료일로 한다.

③ If the Bid Invitation or the contract requires a deposit of warranty bond, the Contracting Party shall deposit a warranty bond 3% or more of the contract price to the End User by the last day of inspection of the Goods. In this case the commencement date of the warranty bond period shall be the last day of inspection of the Goods. <삭제> (2023. 7. 1.)

④ 하자보수보증금의 유효기간은 하자보증기간으로 하여야 하며, 그 밖에 이 조에서 규정하지 않은 하자보수보증금의 납부절차, 방법은 제6조를 준용한다.

④ Validity period of the warranty bond shall be the warranty period, all other procedures and methods of the deposit of the warranty bond not provided in this section shall apply to Article 6 hereof.

⑤ 계약상대자는 하자보증기간 이내에 수요기관으로부터 공급물품의 결함 또는 계약 내용과 상이한 점 등을 통보받은 경우 수요기관이 지정한 기한까지 하자조치계획서를 제출 하여야 하며, 수요기관은 관련 내용을 조달청에 통보하여야 한다.

⑤ If the Contracting Party receives a notice from the End User regarding any such defect or non-conformance of the Goods within the warranty period, the Contracting Party shall submit a report on measures of the defect or non-conformance by the deadline specified by the End User, and the End User shall notify PPS of the relevant information.

⑥ 계약상대자는 제5항의 통보를 받은 경우에는 수요기관이 정한 기간내에 지체없이 수요기관과 조달청에 하자조치계획서를 제출하고 하자 치유 후 하자조치결과를 수요기관과 조달청에 통보하여야 한다. 하자조치계획서에는 하자의 발생원인, 구체적인 조치방안, 일정 등을 포함하여야 한다.

⑥ In the event that the Contracting Party has received the notification of clause 5 above, the report on measures of the defect or non-conformance is required to submit to the End User and PPS without delay within the period of arranged by the End User and the Contracting Party shall notify the result of measures of the defect or non-conformance after the measures have been processed. The Contracting Party shall include the causes of defect or non-conformance, detailed measures and schedule etc. in the report on measures of the defect or non-conformance.

⑦ 계약상대자는 다음 각 호의 방법으로 하자조치하여야 한다.

⑦ The Contracting Party shall take measures in accordance with the following methods.

- 1, 정비, 수리, 부품교환 등을 통한 하자 치유
 1. measures of defect or non-conformance by means of maintenance, repair, parts replacement, etc.
 2. 수요기관이 대체공급을 요구할 경우 입찰설명서 상 납품장소(최종도착지) 또는 수요기관 지정장소에 계약규격과 일치되는 물품으로 공급
 2. If a supply of substitute goods is demanded by the End User, the Contracting Party shall refurnish it to the delivery place (final destination) as stipulated in the Bid Invitation or the designated site by the End-User, in conformity with the contract specifications.
 3. 수요기관이 환불을 요구하는 경우에는 공급품의 총 계약금액 중에서 하자정도에 상당하는 물품대금을 반납
 3. If the End User requires a refund for defective or non-conforming goods, the Contracting Party shall return portions of the contract price equivalent to the effects of damage.
- ⑧ 제7항 제2호의 대체품에 대한 하자보증기한은 대체품 도착일로부터 제2항에서 규정한 기간동안 지속된다.
- ⑧ The warranty period for the substitute Goods in clause ⑦2 above shall continue for the period prescribed in clause ② above from the date of delivery of the substitute Goods.
- ⑨ 조달청은 이 조에서 수요기관의 권리로 규정된 사항에 대해 제한없이 그 권리를 행사할 수 있고 수요기관과 계약상대자간 하자과 관련한 분쟁이 발생하는 경우 이를 총괄·조정할 수 있다.
- ⑨ PPS may exercise its rights without limitation on matters prescribed by the right of the End User in this clause, and may settle or manage any disputes concerning the defect arising between the End User and the Contracting Party.

제9조(수량의 변경)

Article 9(VARIATION IN QUANTITY)

계약에 명시한 경우 또는 적재, 선적 또는 포장의 조건이나 제작공정상의 허용범위에 의한 경우가 아닌 한 계약상대자가 요구한 품목의 수량 변경은 허용되지 않는다.

No variation in the quantity of any item called for by the Contracting Party will be accepted unless such variation results from conditions of loading, shipping or packing, or allowance in manufacturing processes, and then only to the extent as specified in the contract.

제10조(검정)

Article 10(INSPECTION)

① 수요기관은 개별 검정(제3자 검정)이 필요하다고 인정되어 검정을 실시하는 경우, 검정에 대한 일반요건은 다음 각 호와 같다.

① If the End User deems an independent inspection(third-party inspection) necessary and conducts such inspection, the general requirements for the inspection shall be as follows:

1. 개별 검정(제3자 검정)이 필요하다고 생각되는 경우, 수요기관은 계약발효일로부터 적정한 기간내에 계약상대자의 비용으로 물품인도전에 해당 물품을 검정할 검정자를 지정하여야 한다. 계약상대자는 늦어도 인도 20일전에 물품 검정을 위한 준비를 완료하고 이를 검정자에게 통보할 의무가 있다.
1. If independent inspection is deemed necessary, the End User, within a reasonable amount of time from the effective date of the contract shall appoint an inspector to inspect, at the Contracting Party's expense the Goods prior to delivery. It shall be the Contracting Party's responsibility to advise the inspector that the Goods is ready for inspection at least twenty(20) days prior to the delivery.
2. 계약상대자는 검정자가 그 책임과 의무를 제대로 이행할 수 있도록 자체작성 검정기록 등을 포함한 모든 필요한 시설과 지원을 검정자에게 제공하여야 한다. 검정자는 계약상대자로부터 검정준비 완료통보를 받은 때에는 지체 없이 해당 물품에 대한 검정을 실시하고 즉시 검정증명서를 발급하여야 한다.
2. The Contracting Party shall furnish the inspector with all reasonable facilities and assistance, including records of all inspection performance made by the Contracting Party to enable the inspector to fulfill his obligation and responsibilities. Upon receipt of such advice, the inspector shall inspect the Goods without delay and will promptly and immediately issue a certificate of inspection for the Goods.
3. 검정자는 재료나 제조기술에 결함이 있거나 계약요건에 일치하지 않은 것으로 밝혀진 물품에 대하여 거부할 권리가 있다. 검정자가 불합격 판정을 내린 경우, 계약상대자는 불합격품 대신에 새로운 물품을 추가로 제공하여 검정 받을 수 있다. 단 추가물품의 제공은 계약기간내에 이루어져야 한다.
3. The inspector shall have the authority to reject any Goods which are found to be defective in material or workmanship, or otherwise not in conformity with the requirements of the contract. In the event the inspector disapproves any Goods, the Contracting Party may tender additional quantities for inspection and approval in lieu of the Goods disapproved, provided such tender is made during the term of the contract.
4. 검정자가 공급자로부터 검정준비 완료통지를 받은 후 20일내에 검정을 실시하지 못할 경우, 계약상대자는 수요기관의 승인을 받아 해당 물품을 검정할 제3검정자

를 자기비용으로 선임할 수 있다.

4. In the event the inspector fails to inspect the Goods within twenty (20) days after being advised that the Goods is ready for inspection, the Contracting Party shall select, subject to the End User's approval, an independent inspector to inspect the Goods at the Contracting Party's expense.
5. 검정자가 계약물품의 일부를 불합격 시켰을 경우, 수요기관의 재량으로 공급물품 전량을 불합격한 것으로 간주하여 거부할 수 있다. 계약상대자는 검정증명서에 기재된 물품과 동일한 물품을 수요기관에 인도할 책임이 있다.
5. At the discretion of the End User, the End User has a right to reject the entire quantity if any portion of the total Goods contracted is disapproved by the inspector. The Contracting Party shall be responsible that the Goods delivered to the End User is the same Goods as described in the certificate of inspection.

② 계약에 따라 공급되는 물품은 다음 각호의 해당 사항에 대하여 수요기관이 지명한 검정자의 검사와 시험을 받아야 한다.

② Goods to be supplied under the contract shall be inspected and tested by the inspector appointed by the End User as to the following points, if applicable:

1. 공급될 물품제작에 사용된 재료 및 원료의 물리적, 화학적 특성
2. 물품의 구조, 구성 및 조립 등의 제작기술 및 품질
3. 물품의 성능 및 작동시험
4. 중량 및 수량
5. 포장상태 및 표시
6. 기타 계약서상 추가로 명시된 사항들.

1. Physical and chemical properties of materials or elements incorporated
2. Workmanship and quality or construction, fabrication, and assembly of Goods.
3. Performance test and operating test of Goods.
4. Weight and quantity.
5. Packing conditions and markings.
6. Points to be further specified in the contract.

③ 검정자는 검정을 마친 모든 물품에 검정자 고유의 문장(紋章)을 찍거나, 각인하거나 부착하여야 한다. 물품자체에 문장을 하기가 적합치 않은 경우에는 그 물품을 포장한 용기에 동일한 방법으로 표시하여야 한다. 검정자 표시의 크기는 물품, 포장물 또는 선적용 용기의 크기에 따라 변할 수 있다.

③ All Goods inspected under the contract shall be stamped, stenciled or labeled with the inspector's emblem. If it is not practicable to mark the Goods with the inspector's emblem, the containers in which the Goods are packed shall be so marked. The size of the inspector's emblem may vary depending upon the size of the Goods, packages or shipping containers to be marked.

제11조(도면 및 제작자 설명서)

Article 11(DRAWINGS AND MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS)

① 계약서상 도면의 승인이 필요한 경우, 계약상대자는 수요기관이 요구하는 적정 허용 기간내에 다음 각호의 해당서류를 영문으로 작성하고 각각의 서류마다 계약번호 및 기타 관련번호를 표기하여 항공우편으로 수요기관에 송부하여야 한다.

① In the case where a contract requires approval of the drawings, within reasonable allowance of time required by the End User, the Contracting Party shall forward by air mail to the End User such documents prepared in English as required below with the relevant contract number and other reference numbers on each copy, if applicable;

1. 일반배치도
2. 최고중량 부분품의 중량과 치수를 표기한 설치도면
3. 전기회로도 와 전기 규격 목록
4. 조립 및 부분 조립도
5. 윤활 계통도
6. 물품의 조립, 설치, 작동 및 유지, 보수에 관한 설명서
7. 검증시험 보고서
8. 성능시험 도표
9. 계약에 포함된 부속품 목록

1. General arrangement drawings.
2. Installation drawings showing weight and dimension of the heaviest part/s.
3. Electric wiring circuit diagrams and list of electrical specifications.
4. Assembly and sub-assembly drawings.
5. Lubrication system circuit diagrams.
6. Instructions for assembly, installation, operation, and maintenance of the Goods.
7. Certified test reports.
8. Performance curves.
9. List of spare parts included in the contract.

② 수요기관의 승인을 받은 제1항 각 호의 서류들은 각각 2부씩 묶어 방수용지에 싸서 선적할 각각의 물품과 함께 포장되어야 하며, 그 목록을 관련 포장명세서에 기재하여야 한다.

② Documents, as mentioned in Paragraph 1 and respective sub-Paragraphs, shall be tied in two copies each, wrapped in waterproof package sheets, and attached to the shipments. The packing list shall contain the list.

제12조(제작도면의 승인)

Article 12(APPROVAL OF MANUFACTURING DRAWINGS)

계약서상 제작자 도면의 승인을 요구한 경우, 계약상대자는 계약서에서 지정한 기한 내에 수요기관의 승인을 받기 위해 세부 **제작도면을** 제출하여야 한다. 제작도면의 내용이 계약규격과 일치하지 아니할 때에는 제작도면 제출 전에 계약규격 변경을 요청하여 수요기관의 사전 승인을 받아야 한다.

In the case where a contract requires approval of the drawings prior to manufacture, the Contracting Party shall submit **the detailed manufacturing drawings** to the End User for approval within the period designated in the contract.

When the contents of the manufacturing drawings are not in conformance with the contract specifications, request for amendment for the contract specifications shall be submitted to the End User for approval prior to the submission of manufacturing drawings.

제13조(하도급 계약)

Article 13(SUB-CONTRACT)

계약자는 조달청의 서면승인이 없는 한 계약물품의 공급을 위하여 계약서에 명시된 공급자나 제작자 이외의 자와 **하도급계약**을 체결할 수 없다.

No sub-contract shall be made by the contractor with any party other than those who are described in the contract, as supplier or manufacturer for furnishing Goods contracted, without the written approval of PPS.

제14조(도장 및 보호 피복)

Article 14(PAINTING AND PROTECTIVE COATING)

① 공급될 장비의 상태가 정밀결합을 요하여 기계로 깎은 광택면이 필요한 경우, 그 표면에 도장을 하여서는 아니 되며 적절한 보호피복을 하여 부식을 방지하여야 한다.

① If equipment to be furnished requires bright or machined surfaces to insure precision fit, such surfaces shall not be painted but shall be protected against corrosive action by a suitable protective coating.

② 통상적으로 도장을 하지 않는 기타 금속표면 역시 동일한 방법으로 보호되어야 한다. 보호피복은 운송 및 저장 중 표면을 적절하게 보호할 수 있는 형태와 방식이어야 한다.

② All other metal surfaces which are not to be normally painted shall be protected in the same manner. Protective coatings shall be of types and formulas which insure adequate protection to the surface, in transit and storage on route to final destination.

③ 기타 모든 물품의 부분품은 조립 전에 1차로 고급 도장을 하고 조립 후에 2차 도장을 하여야 한다. 최종 조립 후 2차 도장을 할 수 없는 부분품은 조립전에 2회 도장

하여야 한다. 수요기관이 특별히 승인하지 않는 한 검정 이전에 도장을 하여서는 안된다.

③ All other Goods parts shall receive one coat of high quality paint before assembly and a second coat after assembly. Parts not accessible for painting after final assembly shall receive two coats of paint prior to assembly. No painting shall be performed prior to inspection unless specifically approved by the End User.

제15조(포장 및 식별)

Article 15(PACKING AND IDENTIFICATION)

① 계약서류에 별도로 명시되어 있지 않은 경우, 모든 공급물품은 계약번호와 수요기관별로 나누어 수출 표준포장 방법으로 포장하여야 한다. 그러한 포장은 난폭한 취급, 해풍, 야적 및 염분에의 노출과 기타 해외수송에 따르는 위험을 고려하여 목적지까지 안전하게 도착할 수 있도록 하여야 한다. 포장물에는 선적할 전체 포장물 수량과 각 포장물의 일련번호를 순서대로 **명확하게 기재**하여야 한다.

① Except where otherwise specified in contract, all Goods furnished shall be packed in standard export packing in accordance with the contract number and name of the End User. Such packing must be sufficient to insure safe arrival at the destination, fully covering rough handling, salt spray, open storage, and exposure to salt atmosphere and any other overseas shipping hazard. The packages shall be numbered in sequence to designate the package number and total number of the packages being shipped.

② 기본장비에 부착되지 않거나 분리하여 별도로 선적되는 모든 부품 및 예비 부품은 조립도면상의 관련 기호 또는 부품번호를 지워지지 않는 잉크로 알아보기 쉽게 표기한 꼬리표, 부착물 또는 명찰 등을 통해 다음 각 목과 같이 정확히 식별되도록 해야 한다. 제품포장물의 크기에 의해 제한받지 않는 한 1인치 이상으로 표기하고, 포장물과 용기의 윗면과 2개 이상의 옆면에 표시하여야 한다.

② All parts and/or spare parts shipped unattached or separately from the basic equipment, must be legibly identified by tags, labels or inscriptions in indelible ink, strictly in accordance with the reference marks or parts numbers of the assembly drawings as follows. Characters shall be not less than one(1) inch high, unless restricted by the size of the packages. Packages and containers shall be marked on top and on at least two sides.

1. 나무, 합판 및 베니아단판으로 된 케이스나 통 등에는 방수용 잉크나 유성페인트를 사용하여 표시하여야 하며, 모든 표시에는 해상 운송중의 악천후에 견딜 수 있도록 투명 방수용 니스 칠을 해야 한다.

1. On wood, plywood, veneer, cases, barrels or kegs, all marks shall be applied by stencil with waterproof inks or oil paints, and these marks protected against

weathering by clear water-resistant varnish.

2. 금속 또는 금속용기에는 방수 유성페인트를 사용하여 표시하여야 한다.
2. On metal or metal containers, marks shall be applied with water proof oil paints.
3. 금속 꼬리표가 사용될 경우 반드시 부식방지처리를 하여야 한다. 주석 또는 주석도금된 꼬리표나 도금을 하지 않은 철제 꼬리표는 부식방지처리가 되지 않은 것으로 간주되므로 사용될 수 없다.
3. When metal tags are used, they must be rustproof. Tin or tin-coated tags and uncoated steel tags are not considered rustproof and must not be used.
4. 종이 꼬리표를 사용할 경우에는 묶음줄에 닿아서 없어지지 않아야 하고 최소한 찢어지지 않을 정도의 강도를 가져야 하며, 양쪽에 철끈 구멍이 있는 것으로 각각 묶여져야 한다. 꼬리표에 표시한 후 꼬리표를 니스로 칠해야 한다.
4. When paper tags are used, they must be free of rope-stock, possess a minimum tearing resistance, and be double eyelet type fastened at each eyelet. After marks have been applied to the tags, the tags shall be coated with clear varnish.

제16조(포장명세서)

Article 16(PACKING LIST)

① 각 선적화물의 내용에 대해서는 각각 용기별로 정확한 중량과 최대 표면적(길이, 넓이와 높이)을 포장명세서에 항목별로 자세히 기재하여야 한다. 모든 포장용기의 크기와 중량이 동일하다면 1개의 용적과 중량만을 기재할 수 있다.

① Contents of each shipping package shall be itemized on a detailed list showing the exact weight, extreme outside dimensions (length, width and height) of each container. If all containers are uniform in size and weight, the dimensions and weight of only one may be shown.

② 세부 포장명세서중 1부는 인도되는 각각의 포장물에 동봉해야 한다. 또한 한 개의 포장물에는 선적하는 각각의 포장물을 요약, 구분해 놓은 종합포장명세서 1부를 동봉해야 한다. 각각의 포장명세서에는 종합포장명세서가 들어있는 상자의 번호를 기재해야 한다.

② One copy of the detailed packing list shall be enclosed in each package delivered. There shall also be enclosed in one package a master packing list summarizing and identifying each individual package which is part of the shipment. The box number in which the master packing list is contained should be shown on each packing list.

③ 포장용기 속에 포장명세서를 동봉하기가 불가능한 통, 자루, 드럼 등의 경우에는 모든 관련 사항을 그 포장용기 외면에 각인(刻印) 하여야 하며, 이는 하나의 포장명세서가 된다.

③ On barrels, bags, drums or kegs where it is not feasible to place the packing list inside the container, all pertinent information is to be stenciled on the outside and

will thus constitute a packing list.

제17조(표시)

Article 17(MARKING)

① 표시는 포장용기의 크기에 맞추어 다음 각호의 사항을 순서대로 표시하여야 한다.

① Marking shall consist of the following information in sequence and in frame commensurate with the size of the container:

1. 수화인 : 대한민국 조달청
2. 계약번호
3. 수요기관
4. 도착항
5. 물품번호, 해당하는 경우, 포장일련번호, 각각의 포장물의 수량
6. 물품명세서
7. 순 중량 및 총 중량과 용적
8. 선적인의 표시 또는 상표
9. 주의사항, 해당되는 경우
10. 기타 계약서상 요구된 표시

1. Consignee : The Public Procurement Service, Government of the Republic of Korea.
2. Contract number.
3. End User.
4. Port of discharge.
5. Item number, if applicable, package number in sequence, and quantity per package.
6. Goods description.
7. Net and gross weight, and cubic measurement.
8. Shipper's marks and/or trade marks.
9. Caution marks, if applicable.
10. Other marking required in the contract.

② 납품물품에는 물품의 형태 또는 성질에 따라 인쇄, 금속판, 꼬리표 또는 기타 방법으로 제작자명 또는 상표와 대한민국 정부조달물품 표시를 하여야 한다.

② For delivery of goods, manufacturers, trademark, or government procurement goods shall be indicated by printing, metal stamping, tags, or other methods, dependent upon shapes or nature of goods.

제18조(취급 및 사용설명서)

Article 18(INSTRUCTION MANUAL)

필요한 경우, 계약상대자는 각각의 장비 단위별로 설치, 유지 및 보수에 관한 인쇄된 설명서와 부속품의 명칭, 번호 및 도표 등을 기재한 부속품 일람표를 제공해야 한다.
Whenever applicable, the Contracting Party shall furnish printed instructions relating to installation, proper maintenance and repair, and part lists indicating various parts by name, number and diagram, with each unit of equipment.

제19조(특허)

Article 19(PATENTS)

계약이행을 위하여 제조되었거나 사용된 특허 또는 비특허 발명품, 물품, 장비 또는 고안품으로 인하여 발생한 손실이나 비용 등에 대해 계약상대자가 일체의 책임을 져야 한다.

The Contracting Party shall hold any liability of including loss or costs for or on account of any patented or unpatented inventions, Goods, devices, or appliances manufactured or used in performance of this contract, including their use or disposal by or for PPS.

제20조(가격통제)

Article 20(PRICE CONTROL)

계약상대자는 제시한 가격이 자신의 정상적인 거래가격을 초과하지 않으며 또한 유사한 입장의 타 구매자가 지급한 가격보다 고가가 아님을 보증하여야 한다. 만약 계약상대자가 이 조항을 위반할 경우, 조달청은 계약을 해제하거나 초과 지급된 금액의 상환을 청구할 수 있다.

The Contracting Party shall guarantee that the stated price does not exceed the regular price and that such price is not higher than that charged by other buyers similarly situated. Violation of this clause by the Contracting Party will entitle PPS to rescind the contract and/or to claim a refund for the excessive price paid.

제21조(대금결제)

Article 21(PAYMENT)

① 조달청은 계약 체결 후, 한국 내 외국환은행에 취소 및 상환불능 상업신용장의 발급을 신청한다. 계약서상에 별도로 명시되어 있지 않는 한, 신용장은 계약금액 전액을 공급자 앞으로 개설하고, 신용장에 명시된 최종 선적일로부터 1개월간 유효하도록 한다.

① After the contract is made, PPS will apply to an authorized foreign exchange bank in Korea, for issuance of an irrevocable and without recourse; commercial letter of credit. Unless otherwise specified in the contract, the letter of credit shall be established in favor of the supplier in the amount of the total contract value, and

shall be maintained for one(1) month after the latest shipping date specified in the letter of credit.

② 대금은 다음 각 호의 서류를 첨부한 수익자의 일람불 어음의 제시에 따라 미국달러 또는 기타 계약에서 정한 통화로 지급된다.

② Payment shall be made in U.S Dollars or other currency/ies designated in the contract upon presentation of the beneficiary's sighted draft accompanied by the following documents:

1. 대한민국 조달청을 수화인으로 하고 최종 도착항까지의 해상운임의 선불, 경우에 따라서는 후불 표시를 한 무하자선적 선하증권 또는 용선계약 선하증권 원본
2. 물품명세, 수량, 단가, 총액 및 인도조건을 명시한 수익자의 세부 송장
3. 표시 및/또는 중량명세서를 첨부한 검정서
4. 해당하는 경우, 포장명세서
5. 해당하는 경우, 보험증권 또는 보험가입증명서
6. 기타 필요한 서류

1. A full set of clean onboard ocean vessel or charter party Bills of Lading, marked : "freight prepaid" or "freight collect", as the case may be, to port of destination, consigned to the Public Procurement Service, Government of the Republic of Korea.
2. Beneficiary's detailed invoice showing Goods description, quantity, unit price, total price, and basis of delivery.
3. Inspection certificates with marking certificate and/or weight certificate.
4. Packing lists, if applicable.
5. Insurance policies or certificates, if applicable.
6. Other documents required, if any.

③ 용역에 대한 대금지급은 계약조건에 따라 조달청의 지시에 의해 이루어진다.

③ Payment for services shall be made upon PPS's instructions, in accordance with the contractual terms and conditions.

④ 그러나 국내에서 공급되는 물품, 용역에 대한 대금은 수요기관이 직접 지급한다.

④ However, payment for Goods and services supplied from within Korea shall be directly paid by the End User

⑤ 계약상대자는 선금을 지급받고자 할 경우 외자구매업무 처리규정 제55조에 따라 그에 대한 보증금을 납부하여야 한다.

⑤ In case where the Contracting Party intends to benefit from advance payment, it shall establish a guarantee bond in accordance with Article 55 of the Foreign Goods Purchase Regulations.

제22조(선적 준비)

Article 22(SHIPPING READINESS)

① 공급자는 FOB 조건으로 계약을 체결한 경우, 계약번호, 선적항, 선적물품의 간략 명세 및 송장금액 등을 포함한 선적준비 완료사항을 선적 20일전에 조달청으로 통보해야 한다.

① In the case of a contract made on FOB berth terms, shipping readiness shall be cabled or advised with facsimile or with any other formal letter by the supplier to PPS 20 days prior to loading the cargo, containing such information as contract number, loading port, brief description of Goods to be shipped and invoice amount of shipment.

② 조달청은 배선을 하고 선박측의 선적준비완료 10일전에 선박준비사항을 공급자에게 통보한다.

② PPS will provide vessels, and give notice 10 days in advance of the vessel's readiness to load.

③ 공급자가 계약상의 인도기한내에 인도를 하지 못함으로써 선적항에서 발생하는 초과 정박 비용은 직접 부담하여야 한다.

③ The supplier shall be accountable for demurrage incurred at the loading port due to the supplier's failure to make delivery during the contractual delivery period.

제23조(지체 상금)

Article 23(LIQUIDATED DAMAGES)

① 계약상대자가 지정기일내에 물품을 인도하지 않을 경우, 조달청 또는 수요기관은 아래와 같은 지체상금을 부과한다. : 지정된 인도일로부터 연체 기간 1일당 계약서에 서 정한 지체상금률을 계약금액(지정기한내에 계약을 분할 이행한 경우에는 미선적분 금액)에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 부과한다. 어느 경우라도 조달청은 계약을 해지할 권한을 갖는다.

① If the Contracting Party fails to make delivery of Goods within the due time, PPS or End User shall, at its discretion, impose the following liquidated damages:

For each day of delay, fine is imposed as much as rate of the liquidated damages, stipulated in the contract, multiplied by contract value, as liquidated damage (if contract has been partially implemented within the stipulated time, the total value of the unshipped portion thereof). In either case, PPS reserves the right to terminate the contract.

② 설치작업이 요구되는 경우, 입찰공고서에 명시된 바와 같이, 모든 설치작업은 지정된 시간에 수요기관의 장소에서 마무리되어야 한다. 입찰공고서에서 요구된 바와

같이 계약상대자는 용역기간 동안의 시간표와 인력파견 계획표를 제공하여야 한다. 작업완료일이 반드시 명시되어야 한다. 만약 작업이 지정된 기일내에 완료되지 않으면, 연체 기간 1일당 계약서에서 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 부과한다. 이 경우 선적지연에 대한 부과금(23조①항)은 적용되지 않는다. 만약 지체 사유가 계약상대자에게 있지 아니하면 동 지체상금은 부과되지 아니한다.

② In case that installation work is required, as stipulated in the bid announcement, all installation work shall be completed at the End User's site within the designated time. The Contracting Party shall submit a time table and dispatching schedule for the period of services as requested in the bid. If the work is not completed within the designated time, the amount calculated by multiplying the rate of liquidated damages stipulated in the contract for one day by the contract amount is imposed as the liquidated damages. In this case the penalty for the delay in delivery [Clause23.a)] shall not be applied. This delay charge shall not apply, if the delay is not the responsibility of the Contracting Party.

③ 제1항 및 제2항의 경우 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우(인수하지 아니하고 관리·사용하고 있는 경우를 포함한다)에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산하여야 한다. 이 경우 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 공사·물품 또는 용역에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

③ If a portion already completed or supplied has been accepted through an inspection in cases of paragraphs ① and ② (including portions managed and used without accepting them), the calculation of the damages for delay shall be based on the amount computed by subtracting the amount for such portion from the contract price. In such cases, the acceptance of a portion completed or supplied shall be limited to the acceptance of a completed portion of a construction project, goods, or services, which is divisible in the nature thereof.

④ 제1항부터 제3항까지에 따라 납부할 지체상금이 계약금액(제3항에 따라 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 말한다)의 100분의 30을 초과하는 경우에는 100분의 30으로 한다.

④ Where the damages for delay to be paid under paragraphs ① through ③ exceeds 30/100 of the contract price (where a portion already completed or supplied has been accepted through an inspection pursuant to paragraph ③, referring to the amount computed by subtracting the amount for such portion from the contract price), it shall be 30/100.

⑤ 계약물자가 수요기관 지정장소도(Delivered to End-user's Site; DTE), 도착지양하

인도(Delivered at Place Unloaded), 도착장소인도(Delivered At Place), 관세지급인도(Delivered Duty Paid)조건으로 공급되는 물품, 용역의 지체상금 적용시점은 수요자 최종 인수일을 기준으로 한다.

⑤ In the case of Goods or services supplied under the terms of DTE(Delivered to End-user's Site), DPU(Delivered at Place Unloaded), DAP(Delivered At Place) or DDP(Delivered Duty Paid), the liquidated damages shall be calculated on the basis of completion date of contract implementation including installation and test operation.

제24조(보험)

Article 24(INSURANCE)

① 운임 및 보험료포함 조건으로 계약이 체결된 경우, 보험증권 또는 보험가입증명서는 협회적하조항 (A)에 의거 송장금액의 110%를 보상하도록 가입하고 백지로 배서되어야 한다.

① In case of a contract made on CIF basis, an insurance policy or certificate shall cover Institute Cargo Clause (A), as designated in the contract for 110% of the invoice value, to be endorsed in blank.

② 구상금은 계약상의 통화로 한국에서 지급될 수 있어야 한다는 것을 명백히 하여야 하고 또한 한국내 구상해결 대리점을 명시하여야 한다.

② The insurance policy or certificate shall expressly state that claims are payable in Korea, in the currency of the contract and also indicate a claim settling agent in Korea.

③ 보험료는 계약서에 명시된 보험료의 범위내에서 실보험료가 지급된다.

③ The actual insurance premium shall be paid within the scope of the insurance premiums specified in the contract.

제25조(인도)

Article 25(DELIVERY)

① 물품의 인도는 계약상 명시된 인도조건에 따른 선적임을 입증하는 "운임선불" 또는 "운임후불"을 표시한 "무하자선적" 선하증권 또는 "용선계약" 선하증권을 제시함으로써 이루어진다.

① Delivery shall be effected upon presentation of a clean "onboard ocean vessel" or "party" bill of lading, "freight prepaid" or "freight collect" as the case may be, evidencing shipment in accordance with the contract delivery terms specified in the contract.

② 분할선적, 환적 및 갑판상 선적은 계약상 명시되지 않은 한 금지된다.

② Partial shipments, transshipments and on deck shipments are prohibited, unless otherwise stated in the contract.

제26조(선적 통보)

Article 26(SHIPPING ADVICE)

① 선적통보는 계약번호, 선적항, 도착항, 선적되는 물품의 간략한 명세, 선박명, 출발 예정일, 도착예정일, 송장금액, 그리고 공급자가 보험을 가입하는 경우 한국내 보험관련 구상해결 대리점 등의 정보를 포함하여 선하증권상의 실선적일 전에 조달청으로 팩스 또는 공식문서 등으로 전송 또는 통지 되어야 한다.

① Shipping advice shall be cabled or advised by facsimile or by any other formal letter to PPS prior to the onboard date of the Bill of Lading, containing such information as the contract number, loading port, discharging port, brief description of the Goods shipped, name of vessel, ETD(estimated time of departure), ETA(estimated time of arrival), the invoice amount of shipment, and the name of claim settling agent in Korea, if insured.

② 항공 운송의 경우: 선적통보는 계약번호, 출발공항, 도착공항, 운송사, 비행편명, 선적되는 물품의 간략한 명세, 출발예정일, 도착예정일, 송장금액, 그리고 공급자가 보험을 가입하는 경우 한국내 보험관련 구상해결 대리점 등의 정보를 포함하여 출발 이전에 조달청으로 팩스 또는 공식문서 등으로 전송 또는 통지 되어야 한다.

② In case of air freight: Shipping advice shall be cabled or advised by facsimile or by any other formal letter to PPS before departing, containing such information as the contract number, airport of departure, airport of destination, carrier, name of flight, brief description of the Goods shipped, ETD, ETA, the invoice amount of shipment, and the name of claim settling agent in Korea, if insured.

제27조(운임)

Article 27(FREIGHT)

운임 포함 조건으로 계약된 경우 계약서에 명시된 운임의 범위내에서 선하증권 또는 항공운송서류상의 실운임이 공급자에게 지급된다.

In case of a contract executed on "freight prepaid" basis, actual freight charges on bill of lading or air waybill documents shall be paid to the Supplier within the scope of the freight charges specified in the contract.

제28조(운송서류 송부)

Article 28(SUBMISSION OF TRANSPORT DOCUMENTS)

① 공급자는 다음 각 호의 서류들을 "조달청이 지정한 신용장 개설은행"에 2부씩, 조달청에 1부를 송부하여야 한다.

① Supplier shall send each of the following documents in duplicate to the bank designated by PPS and a copy of the same to PPS.

1. 해당하는 경우, 용선계약서 또는 정기선 선박계약서
2. 무하자선적 선하증권 또는 항공화물운송장
3. 공급자의 세부송장
4. 검정증명서 & 표시증명서
5. 해당하는 경우, 중량증명서
6. 포장명세서
7. 해당하는 경우, 보험증권 또는 보험가입증명서
8. 기타 필요한 서류

1. Charter-Party or liner booking contract, if applicable.
2. Clean onboard ocean vessel Bill of Lading or Air Waybill.
3. Supplier's detailed invoice.
4. Inspection & Marking certificate.
5. Weight certificate, if applicable.
6. Packing list.
7. Insurance policy or certificate, if applicable.
8. Other documents required, if any.

② 국내에서 공급되는 물품의 경우, 계약상대자는 수요기관이 발행한 별지 제1호 서식의 무하자인수증명서 1부와 계약서에서 기타 필요로 하는 서류를 제출해야 한다.

② In case of Goods supplied from within Korea, the Contracting Party shall submit one copy of certificate of acceptance issued by the End User as attached form of APPENDIX I and other documents required in the contract.

제29조(위약)

Article 29(DEFAULTTS)

① 계약상대자가 명시된 기한 또는 연장된 기한 내에 계약규격과 일치하는 물품인도를 거부하거나 완료하지 못한 경우, 계약조건을 성실히 이행하지 않은 경우, 혹은 지체상금이 해당계약의 계약보증금 상당액에 달하는 경우, 조달청은 서면통보를 통해 계약을 해제하거나 이행되지 않은 부분의 전부 혹은 일부에 대하여 계약을 해지하거나 계약상대자의 권리를 중단시킬 수 있다. 이때 계약위반으로 인하여 조달청의 제반 권리는 어떠한 영향을 받지 아니한다. 이와 같은 계약해제나 해지의 경우, 조달청은 유사한 물품을 다른 곳에서 구입할 수 있으며 계약위반으로 인하여 조달청의 제반 권리는 어떠한 영향을 받지 아니한다.

① If a Contracting Party refuses or fails to make deliveries of Goods conforming to the contract specifications within the time specified, or any extension thereof, or to perform faithfully any contractual conditions, or if the amount of liquidated damages reaches that of its performance bond, PPS, without prejudice to other rights of PPS resulting from the breach of contract, may, by written notice, cancel the contract or

terminate the right of the Contracting Party to proceed with any or all of the remaining part to be performed. In the event of any such [cancellation](#) or termination, PPS may, without prejudice to its other rights resulting from the breach of contract, obtain similar Goods elsewhere.

② 제23조에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제6조에 따른 계약보증금상당액(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률이 적용되는 계약의 경우에는 그 계약금액의 100분의 10)에 달하는 경우에는 조달청은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다.

② If rationale for enforcement of liquidated damages occurs pursuant to Article 23 and the amount reaches that of performance bond pursuant to Article 6 (10% of contract value for cases under the Act on Contracts to Which a Local Government is a Party), contract can be rescinded, terminated or maintained through the following sub-Paragraphs.

1. 계약상대자의 귀책사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 계약보증금을 국고에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지

1. It is clearly recognized that Contracting Party is unlikely to continue the contract implementation: Performance bond confiscated to the National Treasury and contract shall be rescinded or terminated.

2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지

2. Other than the sub-Paragraph 1 above, it is recognized that the Contracting Party is still capable of implementing the contract and it deserves to be maintained: the Contracting Party shall deposit an additional performance bond in an amount equivalent for which contract has not been completed, and the contract remains valid.

③ 또한 제1항 및 제2항에 따라 계약을 해제 또는 해지하는 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제12조 및 같은법 시행령 제51조에 따른 계약보증금의 국고 귀속 및 같은법 제27조에 따른 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 등의 조치를 취할 수 있다. 어떠한 경우라도 계약상대자의 계약불이행 또는 계약위반으로 발생한 조달청의 손실 또는 국고귀속된 보증금 이상의 비용에 대하여 조달청은 계약상대자에게 지급할 기한이 도래하였거나 앞으로 도래할 금액에서 그러한 손실을 보전할 권리를 갖는다.

③ In addition, if the contract is cancelled or terminated pursuant to clauses ① or ② above, PPS may take measures such as the forfeiture of the performance bond to the national treasury pursuant to Article 12 of the Act on Contracts to Which the State is a Party and Article 51 of the Enforcement Decree of that Act, and

restrictions of eligibility to bid participation against unlawful firms pursuant to Article 27 of that Act. In any event, PPS reserves the right to recover from any money due or which may become due to the Contracting Party's for the above mentioned excess costs and/or for any other losses to PPS resulting from the Contracting Party's default or the breach of contract.

제30조(불가항력)

Article 30(FORCE MAJEURE)

① 계약상대자는 다음과 같은 경우에는 제23조 (지체상금)에서 규정한 지체상금 및 제29조 (위약)에서 규정한 초과비용 또는 기타 손실을 부담하지 아니하며 또한 계약 보증금도 국고에 귀속되지 아니한다.

① The Contracting Party shall not be charged with the liquidated damages prescribed in Section 23. LIQUIDATED DAMAGES and/or any excess costs or any other losses to PPS prescribed in Section 29. DEFAULTS, nor shall his performance bond be forfeited.

1. 계약상대자가 불가항력적인 사유(천재지변, 공공의 적, 계약상대자 또는 주권국의 행정지배, 화재, 홍수, 전염병, 검역통제, 파업, 선박억류, 악천후 등 계약상대자의 자기통제 범위를 벗어나고 예측이 불가능하며 과실이나 태만에 기인하지 않은 불가항력적인 사고)로 계약을 불이행 하는 경우

1. When failure of the Contracting Party in making suitable delivery is due to causes beyond his/her control and which could not reasonably have been anticipated, and were without his/her fault or neglect including, but not restricted to, acts of God or public enemy, acts of the government whether as Contracting Party or sovereign, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, strikes, freight embargoes, and unusually severe weather, and

2. 제13조(하도급계약)의 규정에 따라 계약서에 명시되어 있는 하도급계약자가 위에서 언급된 불가항력적인 사유로 인해 계약이행지체 또는 계약불능의 상태가 되기 때문일 경우.

2. Delays and failure of a subcontractor due to any of such causes as above, only in case the subcontractor is specified in the contract in compliance with Section 13. SUB-Contract.

② 계약상대자가 제1항 각호의 사유 발생일로부터 10일 이내에 또는 계약종결전에 조달청이 별도 허락한 경우 그 연장기한내에 계약불이행의 사유를 조달청에 문서로 통보하면 조달청은 그 사실과 정도를 결정하여야 한다.

② If the Contracting Party notifies PPS in writing of causes of such failure not less than ten(10) days from the beginning prescribed in subparagraphs of paragraph ①

or such further period as PPS may grant prior to date of the final settlement of the contract, PPS shall decide the facts and extent of failure.

③ 관련 당사자는 제31조에서 규정한 바에 따라 제소할 권한을 갖는다는 전제하에 이 결정은 최종적이고 또 결정적인 효력을 갖는다.

③ Its decision shall be final and conclusive, subject to the parties hereto holding right to appeal as provided in Article 31.

제31조(분쟁의 해결)

Article 31(DISPUTE SETTLEMENT)

① 본 계약에 의한 권리의무에 관하여 소송의 필요가 생긴 때에는 소송의 1심 법원은 법이 정하는 관할법원과 아울러 아래에 정한 법원 중 조달청이 선정하는 법원으로 한다.

① When legal proceedings are deemed to be necessary for the rights and obligation in connection with this contract, the First Trial Court for the concerned litigation shall be the court chosen by PPS among the competent courts by the law and one of the following courts:

1. 서울중앙지방법원

1. Seoul Central District Court;

2. 조달청의 본청 소재지 관할법원

2. the Competent Court where the head office of PPS belongs.

② 그러나 분쟁당사자간에 합의가 있을 경우, 법원에 가지 아니하고 대신 대한상사중재원의 국제중재 규칙과 대한민국 법에 따른 중재 요청하여 관련 분쟁을 해결할 수도 있고, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제28조 또는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제34조에서 정한 이의신청 대상에 해당하는 경우 국가계약분쟁조정위원회 또는 해당 지방자치단체 및 지방자치단체 계약분쟁조정위원회의 조정결정에 따라 분쟁을 해결할 수 있다.

② However, the dispute may be settled by arbitration in Korea the necessity of court proceedings, in accordance with the International Arbitration Rules of the Korean Commercial Arbitration Board and under the Laws of Korea only if an agreement is made between the parties to the dispute. If cases turn applicable to objection claims under Article 28 of the Act on Contracts to Which the State is a Party or Article 34 of the Act on Contracts to Which a Local Government is a Party, disputes can be settled through arbitration decisions by the State Contract Disputes Conciliation Committee, or the corresponding local government or its dispute conciliation committee.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 계약을 체결하는 때에 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제28조의2에 따라 분쟁해결방법을 정한 경우에는 그에 따른다.

③ If any method for dispute settlement is determined, when signing a contract, as stipulated in the Article 28-2 of the Act on Contracts to Which the State is a Party, notwithstanding Paragraph ① and ②, settlement shall be proceeded according to the method.

④ 계약상대자는 제1항부터 제3항까지의 분쟁처리절차 수행기간중 계약의 수행을 중지하여서는 아니된다.

④ The Contracting Party shall not suspend the contract execution, during the dispute handling period pursuant to Paragraph ① - ③.

제32조(환불)

Article 32(REFUNDS)

계약자가 공급자로부터 감가, 가격조정 또는 환불을 받은 때에는 계약자는 즉시 수령 금액과 수령일자를 조달청장에게 통보하고 해당액을 조달청에 환불하여야 한다.

Whenever the bidder receives from his/her supplier a discount, adjustment credit and /or refunds, he/her will notify promptly PPS's Administrator of the amount of money received and the date of receipt and will make refunds thereof to PPS.

제33조(비용)

Article 33(EXPENSES)

계약상대자가 의무이행 중 대한민국 밖에서 발생된 모든 비용은 계약상 명시되어 있지 아니한 경우에는 계약상대자가 부담하여야 한다.

All the expenses for the fulfillment of the Contracting Party's obligations incurred outside Korea, unless expressly stated otherwise in the contract, shall not exceed the contract.

제34조(준거법)

Article 34(GOVERNING LAWS)

① 이 계약일반조건에서 별도로 명시되어 있지 않은 계약사항은 대한민국의 법, 법령 및 규칙에 준거하여 이행되어야 한다.

① Unless otherwise specified in the Provisions, a contract shall be executed under the authority of laws, decrees and Governmental regulations of the Republic of Korea.

② 본 계약의 성립, 기간, 내용 및 그 이행은 대한민국 법의 적용을 받는다.

② The formation, validity, construction, and the performance of this contract shall be governed by the laws of the Republic of Korea.

제35조(유권해석 및 무역용어)

Article 35(INTERPRETATION AND TRADE TERMS)

① 본 계약일반조건상의 어구와 계약서상 조건의 해석에 관하여 조달청과 계약상대자 간에 이견이 있을 경우에는 조달청의 해석이 우선한다.

① In the event of any disagreement between PPS and the Contracting Party in the interpretation of the provisions of words used in the GP, and the terms and conditions of the contract, the interpretation by PPS shall govern.

② 계약서상에 별도로 명시되지 않는 한, 무역용어는 INCOTERMS(입찰공고일 기준으로 가장 최근의 발행판)에 따라 사용된 것으로 간주된다.

② Unless otherwise specified expressly in the contract, it shall be assumed that trade terms are used in accordance with Incoterms (the most recent version as of the bidding announcement date).

제36조(재검토 기한)

Article 36(Review Period)

조달청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2025년 12월 8일을 기준으로 매년 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

In accordance with 「Issued and administrative provisions for instructions and established rules」, Administrator of the Public Procurement Service shall review adequacy every three years based on Dec. 8, 2025 (by the end of December of every three years), and if necessary, follow-up measures such as for improvement shall be taken.

부 칙

이 계약일반조건은 2012년 10월 22일부터 시행한다.

부 칙

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제248호)에 따라 이 계약일반조건은 2013년 8월 24일까지 효력을 가진다.」

부 칙

이 계약일반조건은 2016년 9월 1일부터 시행한다

부 칙

제1조(시행일) 이 계약일반조건은 2018년 9월 10일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 계약일반조건은 이 조건 시행 이후 입찰공고를 한 경우부터 또는 수의계약을 체결한 경우부터 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 계약일반조건은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 계약일반조건은 이 조건 시행 이후 입찰공고를 한 경우부터 또는 수의계약을 체결한 경우부터 적용한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 계약일반조건은 2025년 12월 8일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 계약일반조건은 이 조건 시행 이후 입찰공고를 하는 경우부터 또는 수의계약을 체결한 경우부터 적용한다.

(Appendix I)

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE

(In case of DDP, DAP, DTE)

To : (Contractor) _____

Date : (Contractor) _____

Certificate No. : _____

In accordance with the provisions of contract No.

concluded between Public Procurement Service, the Republic of Korea and (Name of Contractor) date, _____, the undersigned hereby certify that, out of the procurement contract specified hereunder, the equipments and/or materials in the quantities as specified below and corresponding in total value to the indicated amount have been dully manufactured in compliance with contractual terms and accepted by (Name of End User)

Contract

Contract No. : _____

Contract Date : _____

Contract Amount : _____

Date and Place of Acceptance : _____

Goods Description

Serial No.	Item No.	Goods	Description	Q'ty	Unit Price	Total Amount
------------	----------	-------	-------------	------	------------	--------------

(Signature)

Name in full.....

Title
